표준계약 매뉴얼

Ciel
MOBILITY

2024.10.31 제정
2024.11.19 개정
2025.03.19 개정
2025.11.01 개정

- 목 차 -

1. 계약 작성 가이드

1-1. 계약서 작성의 의미
1-2. 계약 검토 시 핵심사항
1-3. 계약서 유형
1-4. 계약서 검토 시 사전 유의사항
1-5. 작성 시 점검 사항

2. 계약체결 진행 순서

2-1. 계약 진행 과정
2-2. 계약 시 문서결재 기재항목

3. 모두싸인 진행 방법
4. 계약변경 진행 순서
5. 계약서 인감날인 방법

01. 계약작성 가이드

1-1. 계약서 작성의 의미

(계약서는) 계약당사자 사이 상호간 이익을 위해 대립하는 의사표시를 합치 함으로써 이루어지는 법률행위를 문서로 약속한 것

- 회사를 대표하여 담당자가 상대방과의 이익/손해 관계를 법률적으로 정하는 행위
- 계약 목적과 날짜, 범위, 내용을 정하여 담당자의 책임하에 수행함

1-2. 계약 검토 시 핵심 (권리 및 의무 명확화)

- 계약시점/범위/대금 : 계약 시행의 시기/범위/대금지급 – 기본적인 이해관계
- 위약금/손해배상 및 지체상금 : 시점과 범위에 따라 손실의 유/불리 평가됨
- 계약 해지 : 해지할 상황과 조건을 명확히 하여 리스크 및 손실 축소
- 인적, 물적 담보 : 보증보험 발급 여부 - 갑일 경우 발급, 을일 경우 회피

1-3. 계약서 유형

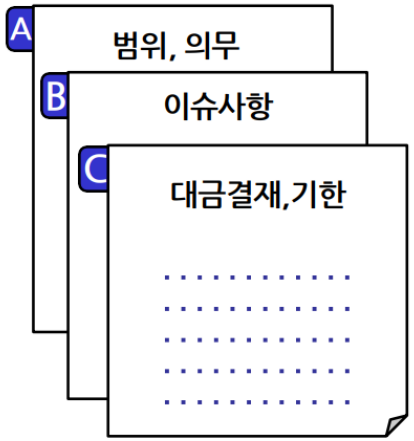
- 서비스 구입 시 : 갑 - 구매(물품/라이선스) or 을-임대차(자산/물품/서비스)
- 고용/용역 제공 받을 시: 갑 - 근로, 프리랜서 / HW, SW 개발용역 / 기타 외주
- 매출 발생시: 을 - 수주 / 용역 제공

1-4. 계약서 검토 시 사전 유의사항

- 계약 협의는 회사를 대표하여 개인 담당자가 수행하되 팀(파트장)의 지시와 가이드에 따라 계약서 내용 협의 후 상호합의 사항 및 이슈사항을 반영한 내용을 결재를 통해 의사결정자 확인과 기록관리 필수
- 계약 주체를 명확히 특정하고 계약당사자 권리, 의무 작성 (Give & Take)
- 계약 체결 전 경영관리팀/재무회계팀의 의견 검토 필수

1-5. 작성 시 검토사항 (시점과 범위)

- 계약 초기, 논의 시 자사 계약서 양식으로 제안함
- 계약서 양식이 없을 시 경영관리팀과 논의단계에서 계약 형태를 논의할 것
- 담당자(및 부서장)가 주도적으로 계약 전반을 파악하여 결재 행위를 함
- 계약 사항의 책임과 범위, 의무 등의 이슈사항을 결재문서에 요약하여 보고
- 계약일자는 계약기간 시작일자 또는 이전일자로 체결



1-5. 작성 시 검토사항 (대금지급과 기간)

※ **자사가 "갑"**으로 **대금지급 의무가 있는 경우** (자사가 "을 " 인 경우 계약금 최대화)

▪ 대금 지급의무가 있는 자사는 계약 종료 시점 세금계산서 발부 후 영업일 기준 10일 이내 지급이 우선 원칙

▪ 대금 지급은 총액 1회 지급을 원칙으로 함
- 부득이한 사정으로 용역 제공 전 선급금/계약금 지급 필요 시 총 대금의 40% 이내 지급, 중도금은 30% 이내, 잔금은 40% 이상이 되도록 대금지급 조건 설정 (적정 계약금: 총 대금의 10% 이내)
- 선급금 지급은 계약기간 내로 산정할 것 (계약 이전 지급 불가)
- 중도금은 용역을 제공받은 진척율이 최소 70%이상 진행된 상황 시 지급 가능

▪ 계약 유형 및 논의단계에서 대금지급이 1회가 아니라 "선급금", "계약금", "중도금", "잔금" 형태로 2~4단계로 세부 구분이 되는 경우, 내부 결재 시 사유를 기재
- 선급금/계약금 필요사유와 40% 초과 지급 시 사유를 명확히 기재

예) 계약금 지급 필요시: 계약금 10% 이내, 계약 이후 1개월 이내 지급
예) 중도금 지급 필요시: 계약금 10%, 중도금 30%, 잔금 60%로 하며 일반유형에서 벗어나는 경우 사유 기재

1-5. 작성 시 검토사항 (리스크 최소화 조건 – 이행보증금/위약금/지체상금/해지/담보)

※ 기간 내 용역 불이행 및 미제공의 위험성에 대비하여 **자사가 "갑"일 경우** 아래사항 모두 포함할 것

▪ 총 대금의 15% 이상 계약이행보증보험증권을 계약시점 수령 (공급가액 기준, 5천만원 초과시 필수★)

▪ 총 대금의 0.2%(2/1,000) 이상의 지체상금 기재
- 계약종료 일자 이후에도 용역 제공을 하지 못하는 경우를 대비해 지체상금 문구 필수 (0.2% 미만 시 사유 기재)
- 일반적인 공사/SW 개발의 경우 0.3%, 물품 용역의 경우 0.4% 내외, 물품수리 0.7% 내외 지체상금 부과

위 약 금

▪ 자사가 "갑" - 별도 명시 필요 없음
▪ 자사가 "을" - "갑"의 채무불이행에 대해 요구하는 위치로 위약금 조건을 필히 명시

인적 물적 담보

▪ 자사가 "갑" – 각종 담보 사항으로 하자보증기간설정 또는 하자보증보험증권 요청 필요
▪ 자사가 "을" – 보증보험 등 지급 회피

02. 계약체결 진행 순서

2-1. 계약 진행 과정

부서 내 계약 필요사항 발생

To Do
- 담당자 계약서 작성
- 상대방(계약당사자)과 계약 협의
- 상대 요구사항 및 상호합의, 이슈사항 확인
- 계약내용, 범위, 대금지급 방법
- 담당 부서장 확인

사전문의 및 협의 (이메일)

To Do
- 경영관리팀 (구조검토)
- 재무회계팀 (회계검토)

- 계약서 작성 사전 논의
- 계약 사항 검토
- 비용, 리스크 검토
- 필요 시 법무자문 진행
- **매출**관련 계약 시 "사업원가계산서" 검토 필수

** 사업원가계산서
: 매출 발생을 위한 계약 시 해당 사업 손익을 사전 판단할 수 있는 자료(재무회계팀 제공,담당자 작성)

문서 결재

To Do
- 매출 : 전자결재 "기안서" 작성
- 문서 내 프로젝트 등록신청 필수 기입
- 매입 : 전자결재 "지출품의서" 작성

- 계약담당자 외 결재 및 구두결재, hard copy 결재 불가
- 계약사항의 요약 내용 필수 기재 (2-2. 기재항목 참고)
- 결재선은 문서 내 결재라인을 따르되 합의라인에 경영관리팀장 및 재무회계팀장 필수 추가

계약 체결

To Do
- 전자계약 가능 여부 확인
- 가능 : 모두싸인으로 계약 진행 (3. 모두싸인 진행방법 참고)
- 불가능 : 서면계약으로 진행 (법인인감 사용 신청서 작성 필수)

- 체결 이후
- 결재 문서에 날인된 계약서 스캔본 첨부 (결재 시 계약서와 동일해야 함)
- 서면 계약 시 원본은 담당부서 보관 후 15일 이내 경영관리팀 제출

2-2. 계약 시 문서결재 기재항목 (★필수)

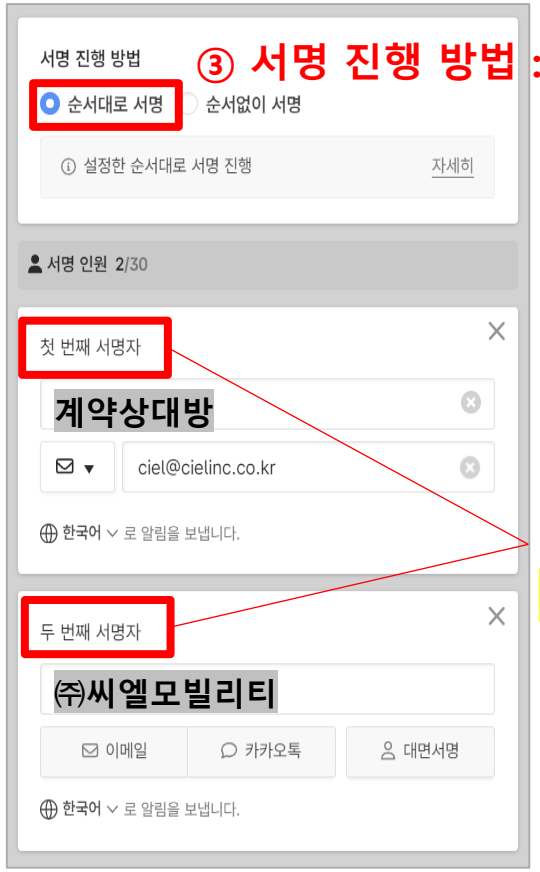
항목	작성방식	유의사항
계약 사유	(어떠한) 목적으로 (무엇을) 달성하기 위해 (어떤 제목)의 계약을 추진하여 (무엇을) 하고자 함	왜 해야 하는지 이유가 명쾌해야 함 (상급자가 알 것이다 라고 가정하지 말 것)
범위와 기간	계약기간과 함께 용역의 범위를 명확히 명시 (선급금 지급 시 계약기간 포함여부와 대금지급의 이유 표시)	계약 시작 시점이 모호한 경우 발생 방지 (계약은 3월 1일, 실제 시작은 2월, 선급금 2월 등)
대금 지급	총 계약금액 / 선금, 중도금, 잔금 지급 유무 및 비율 (선금, 중도금 지급의 사유 표시, 용역 제공 전 계약금 지급 불가)	선금(계약금) 발생시 계약기간으로 산입하고 대금 지급의 기한(요청 후 1개월 등)을 명확히 할 것
지체상금/위약금	· 지체상금 표시: 0.2% 이상 유무와 지체상금 위반의 가능성과 위반시 청구방식 · 우리가 "을"일 경우 위약금 조항 필수	지체상금 발생의 사유를 명확히 할 것 (계약기간 내 과업이 종료되지 않았을 경우 지체상금 얼마 부과)
리스크 사항	본 계약 체결 시 발생하는 리스크를 표시 (계약기간 내 확정 여부, 대금지급의 리스크 등)	계약 완료 후 용역 제공을 하지 못하는 경우에 대한 리스크 수준과 최종 검수를 어떤 수준으로 할 것인지 표시
계약상대방 요구사항	계약 논의 중 수정되거나, 상대편의 요구사항이 관철된 사항을 명확히 명시하고 반영 이유를 표시	상대편 요구사항이 우리의 요구로 표시되어서는 안됨

03. 모두싸인 진행방법

모두싸인 진행방법

① 모두싸인 로그인 후,
왼쪽 상단 서명 요청 클릭

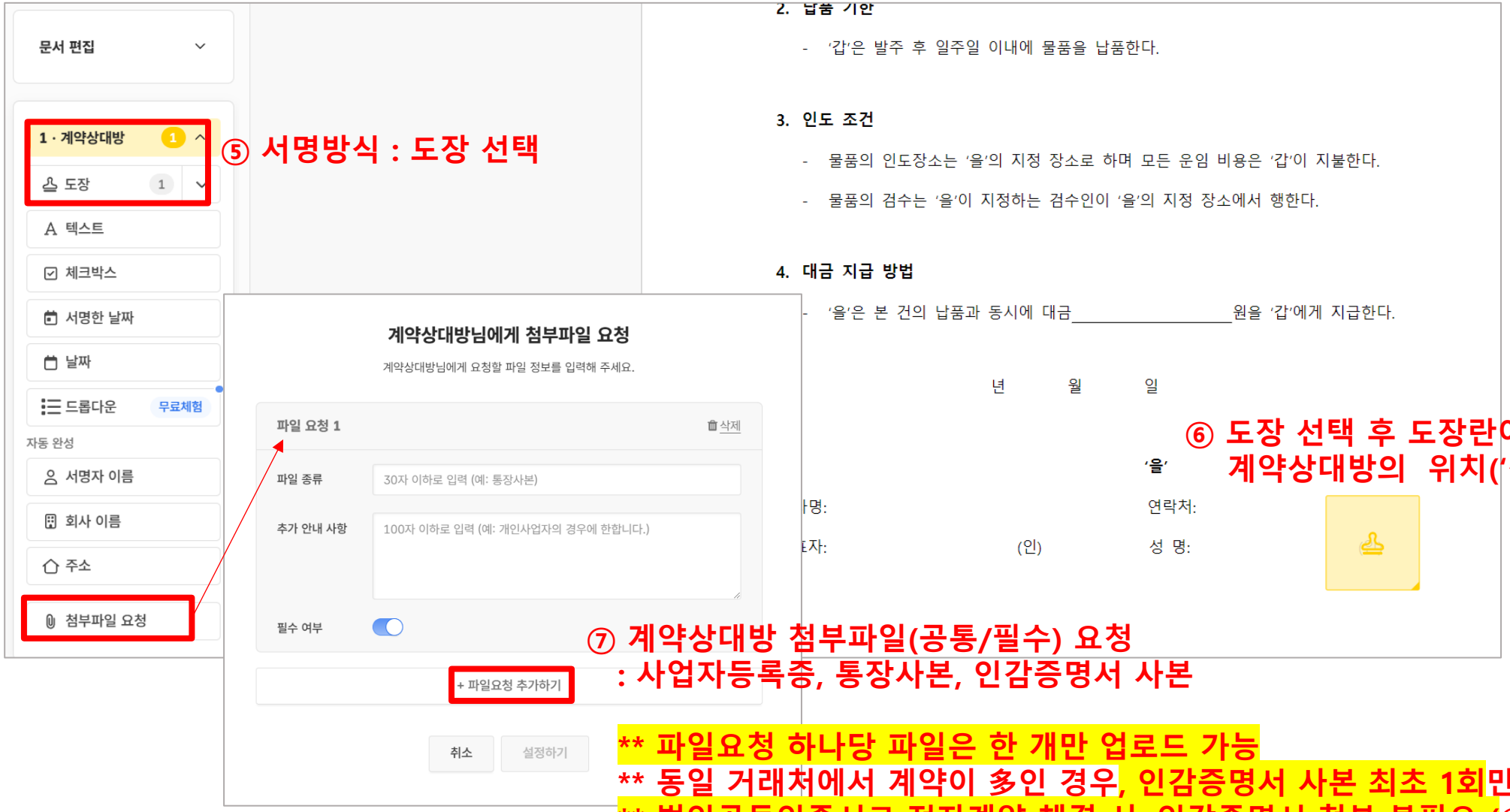
② 최종검토 완료된
계약서 파일 업로드



③ 서명 진행 방법 : 순서대로 서명

④
첫번째 서명자는 '계약상대방 회사명'
두번째 서명자는 '㈜씨엘모빌리티',
메일주소는 ciel@cielinc.co.kr 로 작성

모두싸인 진행방법



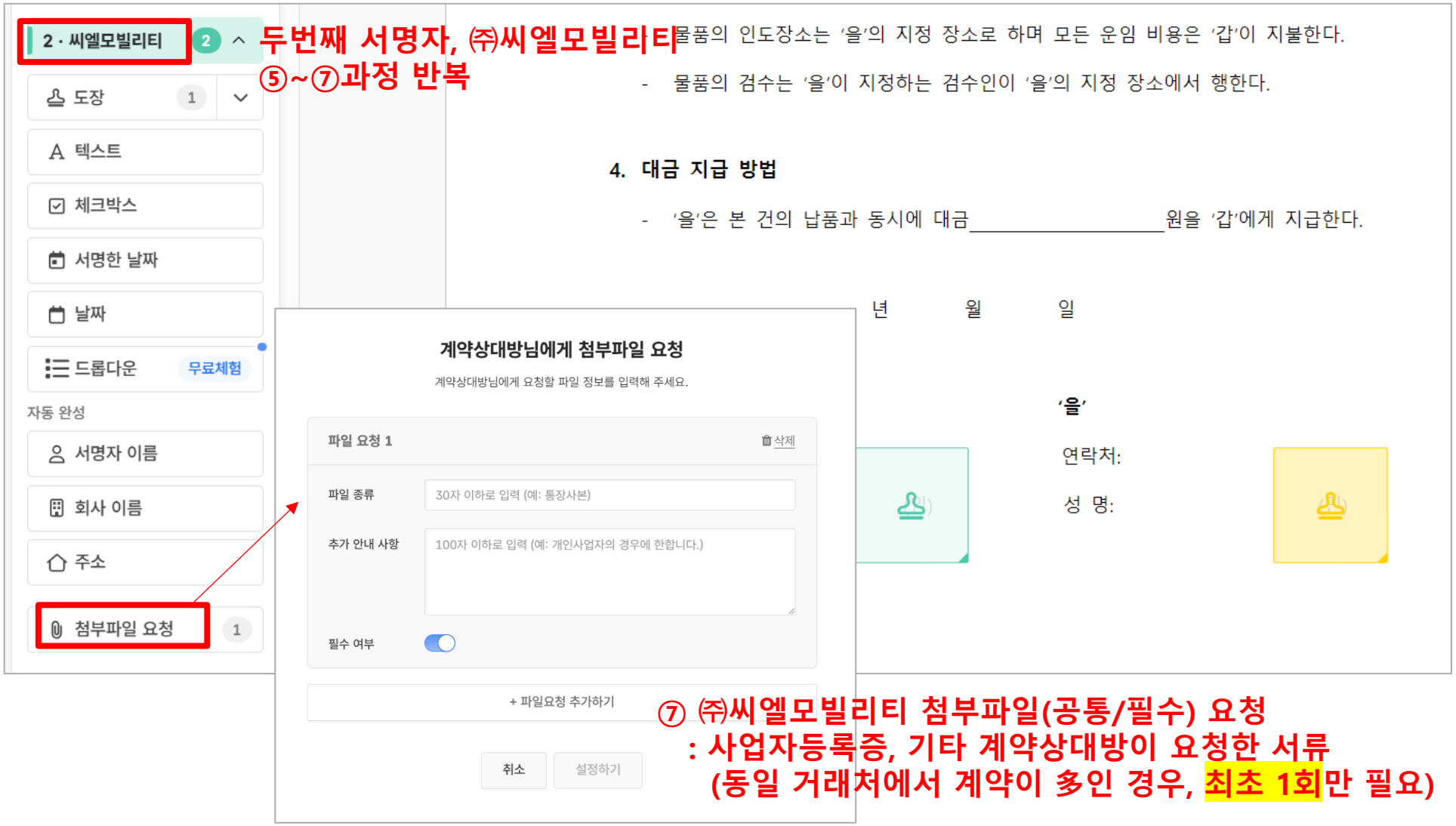
⑤ 서명방식 : 도장 선택

⑥ 도장 선택 후 도장란이 뜨면
계약상대방의 위치('갑' 또는 '을')에 놓기

⑦ 계약상대방 첨부파일(공통/필수) 요청
: 사업자등록증, 통장사본, 인감증명서 사본

** 파일요청 하나당 파일은 한 개만 업로드 가능
** 동일 거래처에서 계약이 多인 경우, 인감증명서 사본 최초 1회만 필요
** 법인공동인증서로 전자계약 체결 시, 인감증명서 첨부 불필요 (⑦-1참고)

모두싸인 진행방법

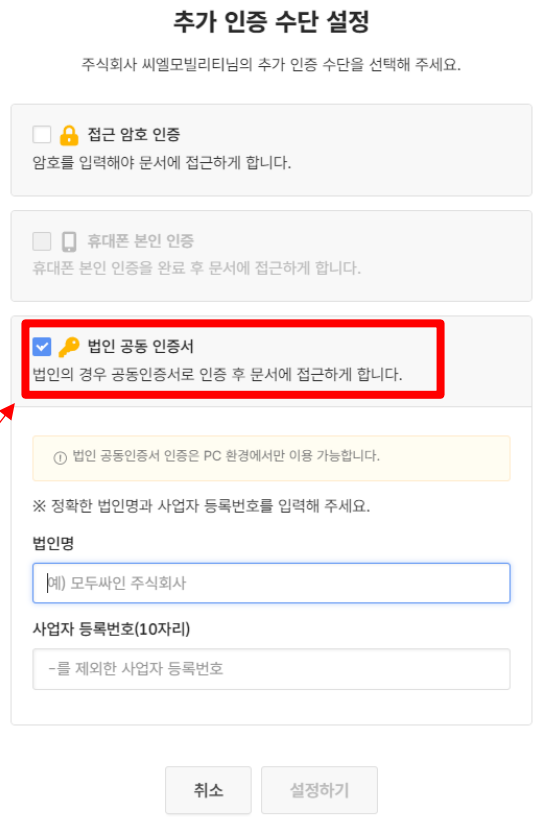


⑦ ㈜씨엘모빌리티 첨부파일(공통/필수) 요청
: 사업자등록증, 기타 계약상대방이 요청한 서류
(동일 거래처에서 계약이 多인 경우, 최초 1회만 필요)

모두싸인 진행방법

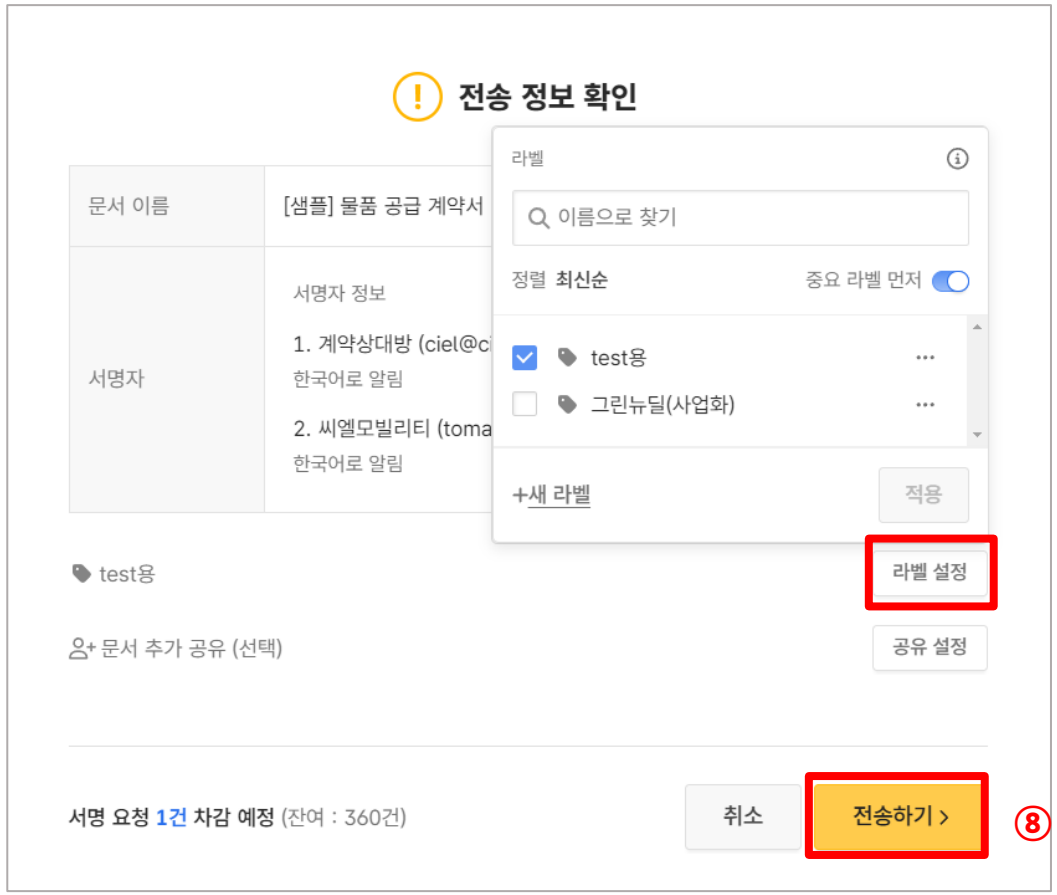
서명 유효기간 기본 설정값 : 14일
(자유롭게 설정 가능)

계약담당자 외 계약진행 상황을 공유할
참조자 설정 가능
(이메일 또는 휴대폰 번호)



⑦-1. 법인공동인증서로 전자계약 체결
: 인증 수단 추가 필수

모두싸인 진행방법



계약서별로 라벨 설정하여 관리 가능
계약체결 이후에도 설정 가능

⑧ 전자계약 서명요청 끝

04. 계약 변경 진행 순서

계약 변경 진행 순서

계약 변경 사유 발생

To Do
- 담당자
  - 계약 당사자 간 변경 사유(법률, 사업 조건, 비용, 기간 등) 명확화
  - 상대 요구사항 및 상호합의, 이슈사항 확인
  - 변경 조항(대금, 기간, 권리·의무 등) 정리
  - 변경으로 인해 발생할 수 있는 리스크(예: 대금 지급 조건 변경 등) 사전 확인
- 담당 부서장 확인

사전문의 및 협의 (이메일)

To Do
- 경영관리팀 (구조검토)
- 재무회계팀 (회계검토)

- 계약변경합의서 작성 사전 논의
  - 계약 변경 사항 검토
  - 비용, 리스크 검토
  - 필요 시 법무자문 진행
- 계약변경합의서 자사 양식 : [원챔버]양식9. 계약변경합의서 양식(자사가 갑)

문서 결재

To Do
- 매출 : 전자결재 "기안서" 작성
- 매입 : 전자결재 "지출품의서" 작성

- 계약담당자 외 결재 및 구두결재, hard copy 결재 불가
- 변경사유 및 조항 변경 비교표 내용 필수 기입 및 계약변경합의서 첨부
- 결재선은 문서 내 결재라인을 따르되 합의라인에 경영관리팀장 및 재무회계팀장 필수 추가
- 기존 계약 기안문서 참조문서에 필수 첨부

변경 계약 체결

To Do
- 전자계약 가능 여부 확인
  - 가능 : 모두싸인으로 계약 진행 (3. 모두싸인 진행방법 참고)
  - 불가능 : 서면계약으로 진행 (법인인감 사용 신청서 작성 필수)

- 체결 이후
  - 결재 문서에 날인된 계약변경합의서 스캔본 첨부 (결재 시 계약서변경합의서와 동일해야 함)
  - 서면 계약 시 원본은 담당부서 보관 후 15일 이내 경영관리팀 제출

계약변경합의서 (자사양식)

OOOO 계약 변경 합의서

주식회사 씨엘모빌리티 (이하 "갑"이라 함)와 000(이하 "을"이라 함)은 20xx년 xx월 xx일부로 체결한 0000 계약서(이하 '원 계약'이라 함)를 변경하기로 합의함에 따라, 다음과 같이 변경 합의서(이하 '본 합의서'라 함)를 체결한다.

제1조 (합의사항)

"갑"과 "을"는 '원 계약' 상 계약 기간에 대하여 아래 다음과 같이 변경하는 것에 합의한다.

기존 사항	변경 사항
제 0 조 [계약기간] (2) 계약 기간 : 2024.11.04 ~ 2024.12.31	제 0 조 [계약기간] (2) 계약 기간 : 2024.11.04 ~ 2025.01.31 ** 변경된 내용은 적색으로 표시

제2조 (적용)

1. '본 합의서'의 효력은 20xx년 xx월 xx일부터 발생한다.
2. '본 합의서'와 '원 계약'의 계약조건이 충돌하는 경우 '본 합의서'가 우선하고, '본 합의서'에서 정하지 않은 사항이나 해석상 내용이 불분명한 사항에 대하여는 '원 계약'에서 정한 바에 따른다.

20xx년 xx월 xx일

"갑"	"을"
주식회사 씨엘모빌리티	000
514-81-81461	7xx-xx-xxxxx
대구광역시 동구 동대구로 475, 14층 (신천동, 벤처센터빌딩)	사업장소재지 입력
대표자 박 무 열 (인)	대표자 0 0 0 (인)

① 원 계약서의 계약명과 체결일자 정확하게 기입하기

② 변경된 계약 내용은 적색으로 표시

05. 계약서 인감날인 방법

계약서 인감날인 방법

※ 법인인감 사용 전, 아마란스-전자결자-법인인감 사용신청서 작성 필수!!

법인인감 사용 신청서

품의번호	기본채번	결재	수석				
작성일자	2025-03-19 11 44		1 김현석				
기안부서	경영관리팀	합의					
기안자	책임 최주영						
수신 및 참조	경영관리팀						
시행자	시행자를 입력해주세요.						
제목							

파일 편집 보기 삽입 서식 표 수식 도움말

【결재 라인】	경영기획실장
사용 종류	☐ 법인인감 ☐ 사용인감(1)-대구 ☐사용인감(2)-강남
법인인감증명서	☐ Y ☐ N
사용인감계	☐ Y ☐ N
필요서류 원본필요	☐ Y ☐ N (※법인인감증명서 및 사용인감계 원본 필요시, 필수 체크)
사용 일자	
사용 목적	

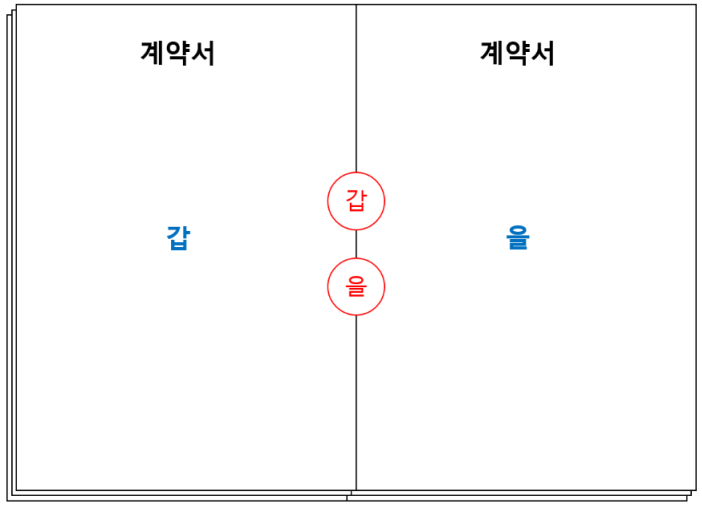
상기의 내용과 같이 법인(사용)인감 사용을 신청하오니 승인해주시기 바랍니다.

인감사용에 맞게 신청서 작성하여 인감 날인 진행

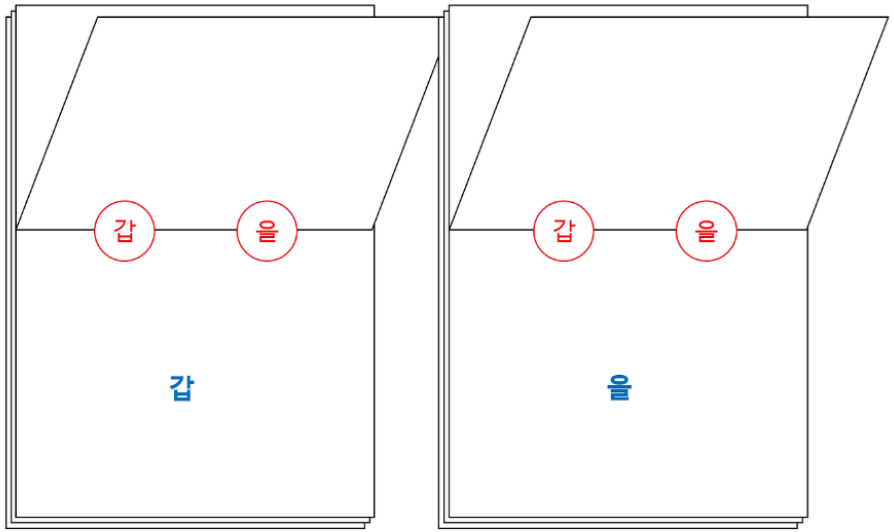
계약서 인감날인 방법

※ 계인이란,
2부 이상 계약체결시, 계약서 연관성 확인을 위해 첫장만! 도장 날인

※ 간인이란,
계약서 첫장을 반 접어서 뒷장의 사이에 도장 날인



계인 예시



간인 예시

감사합니다.

Ciel
MOBILITY